

1500319-03.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... , em local conhecido como tráfico de drogas na cidade. Tinham a informação de que o tráfico estaria se utilizando de mulheres para praticar mercancia de drogas e em razão disso passaram a observar a ré, que estava em atitude suspeita. Decidiram por abordar e com ela foi apreendida quantidade expressiva de droga. Afirmaram que a ré confessou o tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

1500319-03.2021.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500319-03.2021.8.26.0633

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEZYA THAWANE PEREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

I - RELATÓRIO:

KEZYA THAWANE PEREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porquanto, segundo consta da inicial, no dia no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 12h04min, na Rua Ribeirão Preto, nº 1495, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 588 porções de cocaína, com peso bruto de 763,37 gramas e 98 pedras de crack, com peso bruto de 59,08 gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar.

A denúncia foi recebida.

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório.

Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a aplicação de benefícios penais e pena mínima.

Assim, relatados.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que os elementos de convicção trazidos aos autos demonstram com clareza a confluência de todas as

elementares do delito.

A materialidade do delito está inserta nos autos de exibição e apreensão (fls. 12/13), nos exames de constatação acostados às fls. 14/15, bem como no laudo definitivo de fls. 197/198, que atesta que as substâncias apreendidas figuram dentre aquelas proibidas pela legislação vigente.

A autoria e respectiva culpabilidade atribuídas ao réu estão igualmente comprovadas pelas provas coligidas.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a ré fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

A despeito disso, há elementos suficientes para o decreto condenatório.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em Juízo, policiais militares que realizaram o flagrante, apresentaram depoimento coeso e unânime, confirmando o prestado na fase de inquérito. Disseram que estavam em patrulhamento, em local conhecido como tráfico de drogas na cidade. Tinham a informação de que o tráfico estaria se utilizando de mulheres para praticar mercancia de drogas e em razão disso passaram a observar a ré, que estava em atitude suspeita. Decidiram por abordar e com ela foi apreendida quantidade expressiva de droga. Afirmaram que a ré confessou o tráfico de drogas.

Além disso, em que pesem as objeções ventiladas, não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos policiais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e, por isso, gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais gozam da mesma valoração de qualquer outro, e assim, devem ser sopesados. Para corroborar a assertiva, vale transcrever as seguintes ementas:

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais militares - Admissibilidade - Inexistência de suspeição de impedimento que possa macular a prova - Condenação mantida - Recurso não provido. Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos tem o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias e que toda pessoa poderá ser testemunha. O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autorizam a absolvição. (Apelação Criminal n. 165.319-3 - Relator: SEGURADO BRAZ - - v.u.)

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais, posto que o acusado afirmou que nada tinha contra os milicianos. Assim, inverossímil que os policiais tinham o simples intuito de acusar pessoa que sequer tinham inimizade.

Nesse sentido:

“O apelante não menciona qualquer circunstância, anterior ou contemporânea aos fatos, que ao menos indicasse um motivo para que os policiais lançassem falsa acusação contra ele. Aliás, seria mesmo um despropósito supor que os policiais fossem falsear a verdade apenas pelo prazer de incriminar pessoa inocente”

(Apelação Criminal n. 99308040533-6 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Colelho - 27.08.08 - V.U.)

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou estreme de dúvida, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida / forma de acondicionamento / comportamento da acusada logo antes da apreensão / e das denúncias do tráfico na região / que estaria sendo realizado por pessoa com as características físicas do réu, em local próximo ao de sua apreensão.

Por conseguinte, provada a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a procedência do pedido condenatório é de rigor, uma vez que a conduta descrita e provada nos autos subsume-se perfeitamente àquela descrita na cabeça do artigo 33, da Lei 11.343/06.

PASSO A DOSAR A PENA.

Para o crime do Art. 33, da Lei de Drogas, é prevista a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, tendo em vista o disposto no art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, o acusado é primário e de bons antecedentes, não há outras

circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

No particular, observo que não há como se aplicar a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, de acordo com os C. STJ e STF, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. No caso dos autos, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos revela que a ré integrava organização criminosa e se dedicava ao tráfico de drogas, assim, incabível o redutor.

Ausentes outras circunstâncias torno a pena definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Considerando o disposto no art. 2º § 1º da Lei nº. 8.072/90, mas levando em conta também a gravidade in concreto do delito praticado, notadamente diante da quantidade e natureza da droga apreendida, deve ser fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Entendo que a fixação de penas alternativas para o condenado pelo crime de tráfico fica reservada a hipóteses excepcionabilíssimas, em que as circunstâncias objetivas da conduta foram bastante favoráveis e as condições subjetivas do acusado passam confiança ao juízo de que o réu irá se afastar das drogas e as restrições impostas serão cumpridas a contento.

Assim, sequer é suficiente que a pena tenha sido fixada no mínimo, é preciso que fique comprovada (para além da presunção de inocência) a total inofensividade do agente. De outra forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal). E, ausentes todos os requisitos para a aplicação do benefício, incabível a substituição.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu KEZYA THAWANE PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, a pena de 05 (cinco) de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário.

A ré tem direito de apelar em liberdade, vez que responde nesses autos solta e compareceu a todos os atos processuais.

Determino, nos termos do art. 32, c.c o art. 58, § 1º, ambos da Lei 11.343/06, a incineração da substância entorpecente apreendida, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

A. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 115, III, CF) e ao IIRG;

B. intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

C. expeça-se guia de execução definitiva e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

D. procedem-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas de Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Peruíbe, 05 de maio de 2022.